**REPÚBLICA DE CHILE**
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veintiséis.

Se resuelve lo pendiente de folio 327: **al primer y segundo otrosí**, respecto de las bases de datos y demás documentos ofrecidos en calidad de públicos, agréguense al expediente y certifíquese lo que corresponda. En cuanto a la solicitud de confidencialidad de las bases de datos y demás documentos, se resuelve conforme a la enumeración del documento "*Anexo - Solicitud de confidencialidad Apple.xlsx*" que rola a folio 326, respecto a: **(i)** los documentos Nº 18, 19, 30 y 31, ha lugar en los términos solicitados; **(ii)** los documentos Nº 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 y 35, no ha lugar, por tratarse de información de más de cinco años de antigüedad; y **(iii)** los documentos Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32 y 33, ha lugar solo en cuanto se trate de aquella información posterior a septiembre de 2021. En consecuencia, se ordena a Apple Inc. ("Apple") acompañar, dentro de cinco días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de los documentos decretados confidenciales en la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, con excepción de los documentos Nº 18, 19, 30 y 31 atendido que es una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento declarado confidencial y que las versiones públicas de los referidos documentos no proporcionarían información adicional a la indicada en dicho documento, no se ordenará, por ahora, la elaboración de las correspondientes versiones públicas. Sin perjuicio del derecho de las partes a efectuar las solicitudes de acceso a la información que en derecho correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo octavo letra b) del Auto Acordado Nº 16/2017. Certifíquese la elaboración del cuaderno de documentos confidenciales de Apple ordenada mediante resolución de folio 328 y una vez que la presente resolución se encuentre firme, agréguense a dicho cuaderno el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido en esta presentación que contiene los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 344: téngase por acompañada la transcripción de la declaración del testigo Joan de Solà-Morales, para que, en el plazo de cinco días hábiles, la demandante realice las observaciones que estime pertinentes, las que deberán referirse a errores que sean relevantes para la adecuada comprensión del significado y

sentido de la declaración y no a discordancias menores o intrascendentes, de conformidad con el acuerdo cuarto del Auto Acordado Nº 27/2022.

Al folio 345: atendido lo expuesto se hace efectivo el apercibimiento decretado a folio 334 y se tiene por desistida a Apple Inc. de la audiencia consular del testigo Trystan Kosmynka. En consecuencia, déjese sin efecto el oficio Nº 86 que consta a folio 288, respecto del testigo Trystan Kosmynka, sin perjuicio del exhorto decretado a folio 185 dirigido a la Excma. Corte Suprema.

Al folio 346: previo a proveer, certifíquese lo que corresponda.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 536-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

*21005FD6-5750-45EA-A41E-ABFFB3DDE15B*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.